

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 515/2539 พนักงานอัยการจังหวัดเลย
นาย โสม แถลงกัณฑ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, มาตรา 75 วรรคหนึ่ง,
มาตรา 76 วรรคหนึ่ง

จำเลยมีกัญชาจำนวน 2 ถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม และ น้ำหนัก 100 กรัม ไว้ในครอบครองจำเลยได้จำหน่ายกัญชาจำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ให้แก่ ว. และในวันเดียวกันก่อนหน้านั้นจำเลยได้จำหน่ายกัญชาจำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 100 กรัม ให้แก่ ส. มาแล้วการที่จำเลยมีกัญชาจำนวน 2 ถุง ไว้ในครอบครองในคราวเดียวกันแม้จำเลยจะได้จำหน่ายกัญชา น้ำหนัก 100 กรัม ให้แก่ ส. ไปก่อนและยังคงมีกัญชา น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เหลืออยู่ในครอบครองแต่จำเลยก็ได้จำหน่ายกัญชาจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่ ว. ไปแล้วทั้งหมดโดยไม่มีกัญชาเหลืออยู่ในครอบครองของจำเลยอีกต่อไปการกระทำของจำเลยฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองจึงเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานจำหน่ายกัญชาในแต่ละกรรมคดีคงลงโทษจำเลยได้ในฐานจำหน่ายกัญชาซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก รวม 2 กรรมเท่านั้น

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง , 75 วรรคหนึ่ง , 76 วรรคหนึ่ง เป็น ความผิดหลายกรรม เวียง กระทง ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน มี กัญชา ไว้ ใน ครอบครอง จำคุก 2 ปีฐาน จำหน่าย กัญชา 2 กระทง จำคุก กระทง ละ 2 ปี รวม 3 กระทงจำคุก 6 ปี คำให้การ รับสารภาพ ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน ของ จำเลยเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สามคง จำคุก 4 ปี ธิบ กัญชา ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ลงโทษ ฐาน มี กัญชา ไว้ ในครอบครอง จำคุก 1 ปี รวม โทษ ฐาน จำหน่าย กัญชา 2 กระทง ตาม ที่ศาลชั้นต้น กำหนด เป็น จำคุก 5 ปี คำให้การ รับสารภาพ ชั้น จับกุมและ ชั้นสอบสวน ของ จำเลย เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สาม คง จำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย คดี มี ปัญหาข้อกฎหมาย ต้อง วินิจฉัย ใน ชั้นฎีกาเพียง ว่า การกระทำ ของ จำเลย ตาม ฟ้อง เป็น ความผิด กรรมเดียว หรือหลายกรรม คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ คำพิพากษา ศาลชั้นต้นเฉพาะ โทษ ที่ จะ ลง อัน เป็น การ แก้ไข เล็กน้อย และ คง ลงโทษ จำคุก จำเลยไม่เกิน 5 ปี จึง ต้องห้าม มิ ให้ คู่ความ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งในการ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกา ต้อง พัง ข้อเท็จ

จริง ตาม ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 วินิจฉัย มา แล้ว จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พังข้อเท็จจริง ว่า จำเลย มี กัญชา จำนวน 2 ถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัมและ น้ำหนัก 100 กรัม ไว้ ใน ครอบครัว จำเลย ได้ จำหน่าย กัญชา จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ให้ แก่ จำสืบตำรวจ วิวัฒน์ชัย ซึ่ง ปลอม ตัว เป็น สายลับ ไป ล่อ ชื้อ และ ใน วัน เดียว กัน ก่อนหน้า นั้น จำเลย ได้ จำหน่ายกัญชา จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 100 กรัม ให้ แก่ นาย สำเภา มา แล้ว เห็นว่า การ ที่ จำเลย มี กัญชา จำนวน 2 ถุง ไว้ ใน ครอบครัว ใน คราว เดียว กันแม้ จำเลย จะ ได้ จำหน่าย กัญชา น้ำหนัก 100 กรัม ให้ แก่ นาย สำเภา ไป ก่อน และ ยัง คง มี กัญชา น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เหลือ อยู่ ใน ครอบครัว แต่ จำเลยก็ ได้ จำหน่าย กัญชา จำนวน ดังกล่าว นี้ ให้ แก่ จำสืบตำรวจ วิวัฒน์ชัย ไป แล้ว ทั้งหมด โดย ไม่มี กัญชา เหลือ อยู่ ใน ครอบครัว ของ จำเลย อีก ต่อไปดังนั้น การกระทำ ของ จำเลย ฐาน มี กัญชา ไว้ ใน ครอบครัว จึง เป็น กรรมเดียวกับ ความผิด ฐาน จำหน่าย กัญชา ใน แต่ละ กรรม คดี คง ลงโทษ จำเลย ฐาน จำหน่ายกัญชา ซึ่ง เป็น บทที่ มี โทษหนัก รวม 2 กรรม เท่านั้น ที่ ศาลล่าง ทั้ง สองลงโทษ ฐาน มี กัญชา ไว้ ใน ครอบครัว มา ด้วย นั้น เป็น การ ไม่ชอบ ฎีกา ของจำเลย ฟังขึ้น บางส่วน

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ลงโทษ จำเลย ฐาน จำหน่าย กัญชา ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง , 75 วรรคหนึ่ง , รวม 2 กรรม คง จำคุก 2 ปี 8 เดือน

(จารุณี ตันตยาคม-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ